

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 75/2538

กรมสรรพากร

โจทก์

นางสุภรณ์ ดีเลิศยืนยง

จำเลย

นางสุภรณ์ ดีเลิศยืนยง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56 แผ่นที่ 2-3) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55,54)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด จำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับไม่ได้จึงให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด จำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับไม่ได้จึงให้ยกคำร้อง

(ดุสิต เพชรปลูก-อากาศ บำรุงชีพ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ